

Nr. 184 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 7. Dezember 1937

MA. RW 19/1991, Bl. 72–75 Abschrift, Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

[Geheim]

Betr.: Entwurf einer Kabinettsvorlage betreffend Abänderung der Richtlinien über die Vergebung öffentlicher Aufträge vom 14. 7. 33.

In den vom Reichskabinett beschlossenen Richtlinien über die Vergebung öffentlicher Aufträge vom 14. 7. 1933² ist unter Ziff. III ausgeführt, daß bei der Behandlung von Firmen, deren Inhaber oder an der Geschäftsführung maßgebend beteiligte Personen „nichtarischer Abstammung“ sind, an sich nach dem Grundsatz zu verfahren sei, daß bei *gleichwertigen Angeboten* „deutschstämmige“ Firmen zu bevorzugen seien; dabei werde es in das pflichtgemäße Ermessen der amtlichen Vergabungsstellen gelegt, die unter den jeweils gegebenen Verhältnissen sachlich richtige Entscheidung zu treffen, wobei die Lösung des im Vordergrund aller Überlegungen stehenden Arbeitslosenproblems allen übrigen Überlegungen vorangehen müsse.

In den vorstehend erwähnten Richtlinien ist also hinsichtlich der Frage der Beteiligung oder Nichtbeteiligung jüdischer Firmen an öffentlichen Aufträgen – unter Abstandnahme von einem grundsätzlichen, damals arbeitsmarktpolitisch bedenklichen Ausschluß – auf den rein wirtschaftlichen Gesichtspunkt des Preisvergleichs abgestellt worden. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß dieser Gesichtspunkt im Laufe der letzten Jahre in dem Maße an Bedeutung verloren hat, in dem das Problem der Beseitigung der Arbeitslosigkeit seine Lösung gefunden hat. War zum Zeitpunkt des Erlasses der erwähnten Kabinettsrichtlinien der Gedanke maßgebend, daß die gesamte Wirtschaftspolitik auf die möglichste Beseitigung der Arbeitslosigkeit auszurichten sei, so sind derartige Erwägungen bei dem heutigen Stande der Dinge nicht mehr entscheidend. Nachdem unerwünschte Rückwirkungen auf dem Arbeitsmarkt in irgendwie wesentlichem Ausmaße nicht mehr zu erwarten sind, ist es geboten, den Grundsätzen der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik durch eine weitere Zurückdrängung des jüdischen Einflusses auch auf dem Gebiete des öffentlichen Auftragswesens Rechnung zu tragen. Es muß daher künftig davon ausgegangen werden, daß im Grundsatz die Beteiligung einer jüdischen Firma an Aufträgen der öffentlichen Hand überhaupt als *unstatthaft* anzusehen ist. Zu berücksichtigen ist hierbei, daß – wie insbesondere auch die Beobachtungen der Reichsausgleichsstelle für öffentliche Aufträge³ in meinem Ressort ergeben – die Praxis der Beschaffungsstellen in den vergangenen Jahren bereits über die Kabinettsrichtlinien vom 14. 7. 1933 hinausgegangen ist und die Beteiligung jüdischer Firmen im Laufe der Zeit tatsächlich immer

¹ Gefertigt im Wehrmachtamt des RKrM zwecks Einholung der Stellungnahme der drei Wehrmachtteile und des W Stb, bei Übersendung als geheim klassifiziert; MA, RW 19/1991, Bl. 71. Im Aktenbestand der Rkei nicht überliefert.

² ARH I/1, Nr. 193 P. 26; vgl. auch ARH II/2, Nr. 228 Anm. 12.

³ Zur Einrichtung der RAST. s. ARH II/2, Nr. 233; vgl. auch oben Dok. Nr. 54 zu Anm. 4.

geringer wurde⁴. Umso notwendiger ist es, die Kabinettsrichtlinien auch mit dieser tatsächlichen Entwicklung wieder in Einklang zu bringen.

Ich hatte bereits vor mehr als einem Jahr beabsichtigt, dem Reichskabinett eine diesen Gesichtspunkten entsprechende Abänderung der Richtlinien vorzuschlagen, aber bisher davon aus der Erwägung Abstand genommen, daß es vorläufig an einer klaren Begriffsbestimmung darüber fehlt, welche Firmen, namentlich soweit es sich um juristische Personen handelt, im Einzelfall als jüdisch anzusehen sind⁵. Diese Begriffsbestimmung soll durch die in Aussicht genommene Dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz über die Kennzeichnung der nichtjüdischen Gewerbebetriebe geschaffen werden, die jedoch zur Zeit noch zwischen den beteiligten Ressorts beraten wird⁶.

Ich halte es aus den eingangs erwähnten Gründen für nicht länger vertretbar, die Abänderung der Richtlinien für die Vergebung öffentlicher Aufträge weiter auszusetzen, vielmehr die klare Festlegung des Grundsatzes für erforderlich, daß jüdische Firmen an Aufträgen von Dienststellen des nationalsozialistischen Staates nicht beteiligt werden können. Es muß allerdings – worüber bei Vorbesprechungen zwischen dem Stellvertreter des Führers, dem Reichsminister des Innern und mir Ende vorigen Jahres bereits Übereinstimmung bestand – die Möglichkeit offen gelassen werden, *in ganz besonders gelagerten Ausnahmefällen* auch einmal an einen jüdischen Betrieb einen öffentlichen Auftrag zu erteilen; es ist hierbei an bestimmte Spezialbetriebe zu denken, welche – zum Teil auch auf dem Gebiete der Heeresbeschaffungen – im gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht entbehrt werden können, an Fälle, in denen außergewöhnliche Exportleistungen eine Unterstützung des Betriebes aus zwingend gesamt-wirtschaftlichen Erwägungen tunlich erscheinen lassen, insbesondere aber auch an notleidende Betriebe in förderungsbedürftigen Grenzgebieten, deren Berücksichtigung die Reichsausgleichsstelle für öffentliche Aufträge aus grenzwirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Gründen im Einzelfalle für notwendig erachtet⁷.

Die von mir nachstehend vorgeschlagene Abänderung der Richtlinien vom 14. 7. 33 trägt den vorstehenden Erwägungen Rechnung. Sofern das Reichskabinett einen entsprechenden Beschluß faßt, werde ich in einem Ausführungserlaß unter Mitzeichnung des Stellvertreters des Führers und des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers des Innern die Beschaffungsressorts sowie die Landesregierungen und sonstigen beteiligten Stellen davon unterrichten, wie bis zum Erlaß der oben

⁴ Der Verbindungsreferent der RAST. beim Heereswaffenamt, ORR Holtz, hatte am 18. 2. 1937 gegenüber MR Willuhn geäußert, daß schon „seit Monaten der Ausschluß nichtarischer Firmen von behördlichen Lieferungen verschärft worden“ sei und diese „nur in Ausnahmefällen“ noch herangezogen würden, „wenn es sich um die Beschaffung von Spezialfabrikaten handelte oder wenn nur solche Betriebe mit Rohstoffen versorgt waren“. Anlaß zu dieser Mitteilung bildete eine Gestapa-Meldung an den StSRK vom 4. 2. 1937, welche sich über die vom Marinearsenal Kiel getätigte Bestellung des Segeltuchs für das Schulschiff „Horst Wessel“ bei zwei jüd. Firmen entrüstet und die Änderung der Beschaffungsrichtlinien gefordert hatte: Der Vorfall sei „in hohem Maße geeignet, das Ansehen der Partei und des Staates zu schädigen“. Insbesondere der Tatsache, „daß ein Schulschiff, das durch die Verleihung des Namens ‚Horst Wessel‘ in erster Linie dazu ausersehen ist, die nationalsozialistische Haltung der neuen Kriegsmarine zu verkörpern, mit jüdischen Mitteln ausgestattet ist, werden die Volksgenossen mit Recht ablehnend gegenüberstehen. Es besteht die Gefahr, daß überall dort, wo dieser Fall bekannt wird, Zweifel über die Zielsetzung des Staates und der Bewegung laut werden und damit das in die Führung gesetzte Vertrauen untergraben wird“. R 43 II/417a, Bl. 135–140.

⁵ Vgl. die Hinweise zu dem seit 1935 schwebenden Vorhaben einer Kennzeichnung jüd. Gewerbebetriebe: ARH II/2, Nr. 228 Anm. 4: ARH III, Nr. 146 zu Anm. 26.

⁶ Der auf Anordnung Hitlers im RIM aufgestellte Referentenentw. einer 3. ReichsbürgerVO war den Ressorts am 20. 2. 1937 als Geheimsache zugegangen; R 1501/5509, S. 33–53; s. auch ARH III, Nr. 146 Anm. 27. Die VO bezweckte die Einführung eines Gewerbezeichens, bestehend aus drei zur Gabel gestellten Eichenblättern, das jüd. Betriebe nicht führen dürften. § 14 stellte die Bewilligung von Ausnahmen dem RWiM im Einvernehmen mit RIM und StdF anheim, was lt. Begleitschreiben v. a. dazu dienen sollte, Unternehmen ausländ. Juden von dieser Diskriminierung auszunehmen. Auf Anfrage des AA, wann mit dem Erlaß der VO zu rechnen sei, hatte der RIM am 20. 6. 1937 geantwortet, das Gewerbezeichen habe noch nicht Hitlers Gefallen gefunden: „Der Führer und Reichskanzler hat sich auch gegen die Aufnahme einer Vorschrift ausgesprochen, die Ausnahmen zu Gunsten ausländischer Juden ermöglichen sollte, um dadurch den zwischenstaatlichen Vereinbarungen Rechnung tragen zu können.“ PA, R 100847, Bl. 38–53. Vgl. auch Anhang, FV 332*. Die VO erging erst am 14. 6. 1938 (RGBl. I S. 627); s. Folgebund, Dok. vom 17. 1. 1938.

⁷ Hierzu vgl. oben Dok. Nr. 54.

erwähnten Dritten Verordnung zum Reichsbürgergesetz in den Fällen zu verfahren ist, in denen der nichtjüdische oder jüdische Charakter eines Betriebes zweifelhaft ist⁸.

Ich schlage daher vor, Ziffer III der Richtlinien des Reichskabinetts vom 14. 7. 33 wie folgt neu zu fassen:

„Bei der Vergebung öffentlicher Aufträge ist nach dem Grundsatz zu verfahren, daß *jüdische Firmen nicht zu beteiligen sind*, es sei denn, daß im Ausnahmefall zwingende Gründe des Allgemeininteresses eine solche Vergebung erforderlich machen.“

Ich bitte, den Beschluß des Reichskabinetts im Umlaufverfahren herbeizuführen⁹.

45 Abdrucke sind beigelegt.

Mit der Führung der Geschäfte beauftragt
Göring
Preußischer Ministerpräsident

⁸ Eine klare Definition war auch Vorbedingung für die vom RWiM seit Nov. 1937 eingeleitete und dann mit Erlaß vom 15. 12. 1937 verfügte Kürzung der Devisen- und Rohstoffzuteilungen für jüd. Gewerbebetriebe, zu welchem Zweck sämtl. jüd. Firmen listenmäßig erfaßt werden sollten; s. R 3101/8932, Bl. 97–126; WALK, Sonderrecht, Nrr. II/382, 385, 397. Eine am Entw. der 3. ReichsbürgerVO orientierte (s. ARH III, Nr. 146 Anm. 27), aber noch schärfer gefaßte Definition gab der RWiM sodann mit Geheimerlaß vom 4. 1. 1938 an die Adresse der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in der RWiK; R 3101/34740, Bl. 19; R 1501/5192, Bl. 14; WALK Nr. II/398. Danach galt ein als jurist. Person organisierter Betrieb als jüdisch, wenn auch nur einer ihrer gesetzl. Vertreter oder über ein Viertel der Aufsichtsratsmitglieder Juden waren (bisher: jeweils mehr als ein Drittel).

⁹ Der weitere Verfahrensgang ist nur indirekt zu erschließen: Der RMRk setzte den Antrag mit Einspruchsfrist bis 19. 12. 1937 in Umlauf: MA, RW 19/1991, Bl. 71. Die Neufassung der Auftragsrichtlinien wurde beschlossen, wie vom RWiM beantragt, obwohl der RKRm mit Schreiben vom 18. 12. per Neufassung von Satz 1 die förmliche Erstreckung auf alle Geschäfte mit Juden angeregt hatte: „Bei Geschäftsverbindungen und Rechtsbeziehungen der öffentlichen Hand ist nach dem Grundsatz zu verfahren, daß Juden und jüdische Firmen ...“; ebd. Bl. 70; Antwort RWiM, 12. 1. 1938: R 1501/5519, S. 37 f. Bekanntgabe an die Reichs- und nachgeordneten Behörden durch RdErl. des RWiM s. Folgeband, Dok. vom 1. 3. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 184 Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 7. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d184>